

1531522-34.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... portanto, a desclassificação do furto qualificado majorado para o delito de furto simples praticado pelo acusado.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria do acusado do crime de furto, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531522-34.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531522-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2351656/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22157795 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4574/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2351656 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

MAURÍCIO HENRIQUE NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II do Código Penal, porque, no dia 27 de dezembro de 2021, às 22h30min, na Avenida Peri Ronchetti, 870, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, mediante escalada, subtraiu para si um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 7 , avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recuperado (conforme auto de apreensão e entrega de fl. 10); um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais); um tablet da marca Apple,

modelo iPad 8ª geração, avaliado em R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) (conforme auto de avaliação de fls. 12/13); e a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, da vítima Bassan Elias, não recuperados.

A denúncia foi recebida (fls. 73/74).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, para a juntada do laudo da escalada; no mérito, requereu a procedência parcial da ação, para que seja afastada a causa de aumento do repouso noturno; no tocante às penas requereu a qualificadora da escalada, o reconhecimento da majorante da reincidência, a imposição de regime prisional fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade, com a fixação do dever de reparação do dano, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas, a majoração da pena pela agravante de forma única; o afastamento da qualificadora da escalada; ratificou o pedido postulado pelo Ministério Público, acerca do afastamento do repouso noturno; a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; a imposição de regime prisional aberto, aplicada a detração penal; e, por fim, o direito de apelar em liberdade.

Posteriormente, vieram aos autos a informação de que nada consta acerca da realização da perícia e que o laudo pericial da escalada não foi localizado (fls. 128).

O Ministério Público reiterou os memoriais ofertados em audiência. (fls. 132).

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

Segundo a denúncia, o acusado no dia 27 de dezembro de 2021, às 22h30min, na Avenida Peri Ronchetti, 870, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, teria, mediante escalada, subtraído, para si, um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 7, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recuperado (conforme auto de apreensão e entrega de fl. 10); um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais); um tablet da marca Apple, modelo iPad 8ª geração, avaliado em R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) (conforme auto de avaliação de fls. 12/13); e a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, da vítima Bassan Elias, não recuperados.

Narra a inicial acusatória que, na data, horário e local acima indicados, o réu conseguiu acesso pelo telhado à residência da vítima e subtraiu dois aparelhos celulares (um iPhone e um Samsung), um tablet (iPad 8ª geração) e a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, tendo se evadido do local dos fatos quando o alarme de segurança do imóvel começou a tocar (conforme boletim de ocorrência nº 4574/2021, fls. 3/6). De acordo com as declarações da vítima (fl. 9), Bassan estava em sua residência, local dos fatos, quando o alarme de segurança começou a tocar. Quando foi observar o que estava acontecendo, conseguiu ver um indivíduo fugindo de sua casa, pelo telhado, que dá acesso ao mercado vizinho. Constatou, posteriormente, que o indivíduo tinha subtraído os bens acima indicados. A vítima se dirigiu ao mercado e, reconhecendo o acusado, com ausência de dúvidas, conseguiu

detê-lo e recuperar o celular da marca Apple.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11), auto de avaliação (fls. 12/13), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria, porém, para furto simples.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 19), o acusado permaneceu em silêncio.

Ouvido em juízo, o acusado confirmou que não conhecia a vítima e os policiais de data anterior. MAURÍCIO HENRIQUE disse ter 22 anos de idade e alegou conhecer a vítima de vista e um dos policiais. Negou a prática do delito. Disse que não estava com o celular da vítima, não sabendo o porquê a vítima lhe acusou do crime. Nunca teve desavença com a vítima e nunca viu o policial ouvido em juízo.

A negativa apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima Bassan Elias disse, na delegacia (fls.09), que estava em sua casa, quando o alarme disparou e, ao checar o que estava acontecendo, conseguiu visualizar um furtador, que fugiu de sua casa, pulando o telhado de seu imóvel. Ao verificar o que faltava em sua casa, constatou a subtração de dois telefones celulares, sendo um iphone e outro Samsung, além de um Tablet ipad e a quantia de R\$ 1.000,00 em espécie. Posteriormente, foi ao mercado, deparando-se com o furtador, identificado como MAURÍCIO HENRIQUE DO NASCIMENTO que reconhece com total certeza como o autor do furto, que estava em posse apenas do seu telefone iphone 7.

O ofendido Bassan Elias, em Juízo, reconheceu o acusado presente em teleaudiência, identificado com a placa de número 02.

Afirmou que no dia dos fatos, estava na cozinha com sua esposa, por volta das 21h30, quando tocou o alarme de sua residência. Foi verificar no telhado e visualizou o acusado com uma bolsa. Após, identificou os bens que foram subtraídos em sua casa. Disse que uma hora depois, por volta das 22h:45, quando se dirigiu ao supermercado, viu o acusado com seu celular em mãos e acionou a polícia. Somente recuperou o seu aparelho celular. Asseverou que o réu estava com a mesma roupa, não havendo dúvidas de que era a mesma pessoa que viu no telhado. Não conhecia o acusado. O réu entrou em sua residência pelo supermercado, cujo acesso é alto. Teve um prejuízo de cerca de cinco mil reais. Não tinha filmagem de câmeras de segurança em sua casa, alegou o ofendido.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

Os policiais militares Felipe Gabriel Queiroz Tavares e Leonardo Aparecido Martins Goulart, na delegacia e em Juízo, narraram, de forma uníssona, a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 07/08), disseram que foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência sobre detenção de suspeito, por popular, na Av. Peri Ronchetti, 870. No local, encontraram a vítima, Sr. Bassam Elias, que havia detido o suspeito, identificado como MAURÍCIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, mostrando um telefone celular iPhone 7 preto, que estava em posse do suspeito. A vítima mencionou que também havia sido subtraído um outro celular Samsung, um tablet e a quantia de R\$ 1.000,00 em espécie, objetos subtraídos pelo mesmo suspeito (objetos não recuperados), que havia escalado o mercado pelo telhado, conseguindo acesso à sua residência. Submetido a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em posse do réu.

O policial Leonardo, quando ouvido em juízo, disse que foram acionados via COPOM para a ocorrência. Dirigiram-se ao local, um supermercado, e encontraram a vítima Bassan e o acusado detido. O ofendido relatou a subtração e descreveu os bens furtados, alegando também como ocorreu a detenção do réu. Quando chegou ao local, o celular já estava na mão da vítima. O réu ficou calado no momento. Disse que não entrou na residência e, segundo o relato da vítima, o acusado adentrou na casa por meio do supermercado. Não viu se era de fácil acesso. Foi acionado no período da noite, sendo que o supermercado ainda estava aberto.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)" - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com esopeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelo acusado, de furto simples.

Com efeito, após visualizar o acusado, a vítima foi ao seu encalço e o abordou no mercado próximo à sua casa, localizando com o réu um dos aparelhos celular subtraído.

Deste modo, a proximidade do local entre a subtração e a detenção do acusado, mas também o encontro da res furtiva consigo não deixam dúvidas da autoria do furto.

Por outro lado, a qualificadora da escalada não restou comprovada, porquanto não há nos autos laudo do imóvel, não podendo a prova pericial ser suprida neste caso pela oral, na medida em que não foi apresentada justificativa para a não realização do exame técnico.

Cumprindo ainda, afastar a causa de aumento de pena do §1º do art. 155 do Código Penal, uma vez que não restou configurado o repouso noturno, visto que o delito

ocorreu às 21h30, razão pela qual tal majorante não será reconhecida, no presente caso.

O furto restou consumado, eis que houve dissipação parcial dos bens.

Impõe-se, portanto, a desclassificação do furto qualificado majorado para o delito de furto simples praticado pelo acusado.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria do acusado do crime de furto, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o réu ostenta Maus Antecedentes, por uma das condenações transitadas em julgado (roubo - Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal. Ação Penal nº 0050013-23.2018.8.26.0050 - transitado em 2019 - fls. 33/34), consigne-se ainda que a subtração de bens do interior de uma residência configura delito que se reveste de muito maior gravidade, pois requer muito maior ousadia do agente. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior do que em um furto ocorrido em lugar público ou estabelecimento comercial. Ora, não se pode vislumbrar a aplicação de pena mínima ao furtador que adentra no interior da casa da vítima, ainda que esta não estivesse habitada; tem-se ainda o prejuízo econômico suportado pela vítima (cerca de R\$ 4.700,00 - fls. 12/13), que não recuperou os bens subtraídos em sua integralidade, razão pela qual fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal cominado à espécie, isto é, em 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (furto tentado - Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal - Ação Penal nº 0035620-93.2018.8.26.00 - transitado em julgado em 2019 - fls. 33), razão pela qual majoro sua pena em 1/5 (um quinto). Sendo assim, restam as penas provisórias em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Na derradeira etapa, estando as ausentes as causas de aumento e de diminuição, resultam as penas definitivas em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário, mínimo, atualizado.

Em seguida, descabido cogitar-se da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito em virtude da reincidência específica e das circunstâncias judiciais negativas (artigo 44, inciso II e III, do Código Penal).

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional do réu, em razão da reincidência específica, das circunstâncias judiciais, e das peculiaridades do caso, fixa-se a modalidade semiaberta, com fulcro no art. 33 do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao acusado e CONDENAR MAURÍCIO HENRIQUE NASCIMENTO como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da

fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Assim como deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, por ter respondido ao presente processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado.

Solicite-se vaga no regime da condenação.

Deixo de arbitrar indenização (CPP, artigo 387, inciso IV) porque não há parâmetros para exata delimitação do quantum.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA